

METAS DA SEMANA 11

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 11				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
71	Tributário	Garantias e Privilégios do Crédito Tributário e Administração Tributária	Pág. 3	
72	Econômico	Ordem Econômica na CF - Intervenção do Estado na Ordem Econômica	Pág. 8	
73	Processo Civil	Execução Fiscal Parte 1 de 2	Pág. 10	
74	Processo Civil	Execução Fiscal Parte 2 de 2	Pág. 10	
75	Processo do Trabalho	Execução Trabalhista	Pág. 44	
	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 50	
76	Processo Civil	Ação Rescisória e <i>Querela Nullitatis</i>	Pág. 52	
77	Econômico	Defesa da Concorrência	Pág. 64	

META 71

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 9. Garantias e privilégios do crédito tributário. 10. Administração Tributária. Fiscalização. Sigilo Fiscal. Dívida Ativa. Certidões Negativas.

Na PF: 7 Garantias e privilégios do crédito tributário. (...) 9 Dívida ativa e certidões negativas. (...) 18 Certidão da dívida ativa (CDA).

Na PFN: 12. Garantias, privilégios e preferências do crédito tributário. 13. Administração Tributária: fiscalização; dívida ativa; certidões de regularidade fiscal e cadastro; sigilo fiscal e prestação de informações.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 183 a 208 do [Código Tributário Nacional](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	13 GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 14 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Diferenças entre garantias e privilégios.
- Poder das autoridades fazendárias.
- Posição do crédito tributário no processo falimentar.
- **Súmula n. 439 do STF:** Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitando o exame aos pontos objetos da investigação.

- Certidão positiva com efeitos de negativa:

Créditos não vencidos.

Créditos com exigibilidade suspensa.

Créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhor.

- O STF julgou procedente o pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 das normas previstas no parágrafo único do art. 187 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e do parágrafo único do art. 29 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), e cancelou a Súmula n. 563 do Supremo Tribunal Federal. APDF 357. Plenário, 24.06.2021.

CTN, Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Vide ADPF 357

Lei n. 6.830, Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. (Vide ADPF 357)

Parágrafo Único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

- I - União e suas autarquias;
- II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;
- III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.

• Em 2021, foi inserida uma nova hipótese na qual será permitida a divulgação de informações pela Fazenda Pública.

Recentemente, por sua vez, foram acrescentados os §§ 4º e 5º. Veja:

CTN, Art. 198. (...)

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

- I – Representações fiscais para fins penais;
- II – Inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
- III - parcelamento ou moratória; e **(Redação dada pela Lei Complementar nº 187, de 2021)**

IV - **Incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária** cujo beneficiário seja **PESSOA JURÍDICA**. **(Incluído pela Lei Complementar nº 187, de 2021)**

§ 4º Sem prejuízo do disposto no art. 197, a administração tributária poderá requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. **(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)**

§ 5º Independentemente da requisição prevista no § 4º deste artigo, os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes colaborarão com a administração tributária visando ao compartilhamento de bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados. **(Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)**

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 569 do STJ:** Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback.
- Não foram recepcionados pela CF/88 o parágrafo único do art. 187 do CTN e o parágrafo único do art. 29 da Lei de Execuções Fiscais, que dispõem sobre o concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários; a Súmula 563 do STF foi cancelada. Precedente: ADPF 357.
- Não é possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor de sócio que tenha figurado como fiador em Termo de Confissão de Dívida Tributária na hipótese em que o parcelamento dele decorrente não tenha sido adimplido. O art. 4º, II, da Lei nº 6.830/80 dispõe que a execução fiscal poderá ser promovida contra o fiador. Assim sendo, a responsabilidade do sócio fiador, na hipótese, decorre da sua presença como fiador do parcelamento não adimplido. Precedente: REsp 1.444.692-CE, (Info 543).
- A penhora de bem de valor inferior ao débito não autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Isso porque a expedição da referida certidão está condicionada à existência de penhora suficiente ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN. STJ. 2ª Turma. REsp 1.479.276-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/10/2014 (Info 550).
- O contribuinte pode, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada mediante o oferecimento de fiança bancária, a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.
De fato, a prestação de caução mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Entretanto, tem o efeito de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de certidão positiva com

efeitos de negativa. STJ. 1ª Turma. AgRg no Ag 1185481-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 14/10/2013 (Info 532). Fonte: Dizer o direito.

META 72

DA ORDEM ECONÔMICA NA CF E INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 11. Ordem constitucional econômica: princípios gerais da atividade econômica. (...)

12. Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político.

Na PF: 7 Ordem constitucional econômica: princípios gerais da atividade econômica. 8 Ordem jurídico-econômica. Conceito. Ordem econômica e regime político.

Na PFN: 11. Direito Econômico: Objeto. Características da norma de direito econômico. Fontes. Competência legislativa. 12. Ordem Econômica Constitucional: princípios constitucionais. (...) 13. Intervenção do Estado na economia. Princípio da subsidiariedade. Classificação da atividade econômica. Intervenção direta. Intervenção indireta. 14. Capital estrangeiro. 15. Planejamento econômico. 16. Direito da Regulação e Agências Reguladoras. Teorias da regulação econômica. Instrumentos de regulação. Autorregulação. *Sandbox* regulatório. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 170 a 181 da [Constituição Federal](#).
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ECONÔMICO

ASSUNTO	2 A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL 3 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Princípios gerais do Direito econômico.
- Exploração da atividade econômica pelo Estado.
- Art. 175 da CF.
- Estado como agente normativo e regulador.
- Fiscalização, incentivo e planejamento.
- Espécies de monopólios: natural, convencional, legal.
- Decorar os monopólios previstos na CF.

METAS 73 E 74

EXECUÇÃO FISCAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 23. Do processo de execução. (...) Das diversas espécies de execução. (...) Exceção de pré-executividade. (...)

Na PF: 17 Processo de execução: (...) Execução fiscal. (...) 23 Redirecionamento da execução fiscal. (...)

Na PFN: 21. Lei nº 6.830/80: dívida ativa tributária e não tributária; legitimados passivos; redirecionamento de execução fiscal; incidente de desconconsideração de personalidade jurídica; exceção de pré-executividade; embargos à execução fiscal; garantias; penhora; arresto; prescrição intercorrente; prescrição para o redirecionamento; prescrição para cobrança do crédito tributário. (...) 28. Execução fiscal. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a Lei n. 6.830/80 ([Lei de Execução Fiscal](#)).
- Ler as edições 155 a 159 do [Jurisprudência em Teses](#) sobre o tema.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	19.3 EXECUÇÃO FISCAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Conceito de Execução Fiscal: Procedimento especial de execução, fundada em **título executivo extrajudicial (CDA)** para a cobrança de valor integrante da **dívida ativa** de pessoa jurídica de direito público.

- As execuções fiscais são regidas pela lei 6.830/90, aplicando-se subsidiariamente o CPC.

- É possível que as partes alterem o procedimento por meio de **negócios jurídicos processuais** nas execuções fiscais, segundo o art. 190 do CPC:

CPC. Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

- O MP não intervém nas execuções fiscais, de acordo com entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 189 do STJ: É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais.

- Em caso de **DÍVIDAS DE PEQUENO VALOR**, a fazenda pública **não está obrigada a promover a execução** fiscal, devido aos custos dessa ação. Caso opte por promover a ação, mesmo em se tratando de pequeno valor, o juiz **não podia extinguir de ofício** a execução, pois seria uma faculdade da fazenda pública. Todavia, isso mudou:

Tema 1184 do STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

- **Dívida Ativa:** É constituída por qualquer valor definido como de natureza **tributária ou não tributária** pela Lei 4.320/1964, compreende além do principal, a **atualização monetária, os juros, a multa de mora e os demais encargos** previstos em lei ou contrato.

- São efeitos da inscrição em Dívida Ativa: *i)* torna o crédito exequível; *ii)* presume-se líquido e certo; *iii)* marco a partir do qual a alienação que torne insolvente o devedor caracteriza fraude à execução fiscal, no plano tributário (art. 185 do CTN); *iv)* suspende a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se está ocorrer antes, lembrando que esta suspensão só se aplica aos créditos de natureza não tributária.

- **Certidão da Dívida Ativa:** título formal que deve ter seus elementos bem caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

- **Substituição da CDA:** se houver algum vício ou elemento que afaste sua liquidez ou certeza, poderá a CDA, até a decisão de 1ª instância, ser substituída ou emendada, assegurando-se ao executado a devolução do prazo para embargos (Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º):

Art. 2º, § 8º. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

- Segundo o STJ:

Súmula 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

- O **protesto da CDA é plenamente possível**, não sendo considerada sanção política segundo o entendimento do STF. É um importante mecanismo extrajudicial de cobrança. Muitas vezes é utilizado para dívidas de pequenos valores como meio de compelir o devedor a pagar sem a necessidade de a fazenda pública arcar com os altos custos de uma execução fiscal.
- Não é caso de nulidade da CDA a ausência de processo administrativo prévio nos casos de tributos lançados de ofício.
- Fraude em execução fiscal é cometida no curso de um processo judicial, frustrando os resultados da execução com o intuito de prejudicar o credor.

FRAUDE EM EXECUÇÃO FISCAL	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
Aplica-se a norma do CTN (art. 185): Há presunção <i>iure et de iure</i> de fraude quando há alienação ou oneração dos bens ou rendas após o débito ter sido inscrito na dívida ativa, de forma que, o devedor fique sem ter patrimônio para pagar a Fazenda.	Aplica-se as normas gerais de fraude à execução do CPC (art. 792): aqui deve-se observar o teor da Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Quanto à citação: Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da LC n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude, ou seja, não precisa que ocorra citação no processo judicial.

Quanto à citação: em regra, para que haja fraude à execução, é indispensável que tenha havido a citação válida do devedor.

- A Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais de dívida ativa tributária.
- **Legitimidade ativa:** Entes que integram o conceito de Fazenda Pública.
- **Conselhos de fiscalização, com exceção da OAB, são LEGITIMADOS** para propor execução fiscal, com a observância do seguinte: Competência da Justiça Federal; a quantia executada deverá ser, no mínimo, 5 vezes o valor da anuidade; os créditos serão cobrados por corpo jurídico do próprio conselho. Vale, nesse caso, observar súmula 583 do STJ:

Súmula 583 do STJ: O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais.

Lei 10.522/02. Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

- **Legitimidade para execução fiscal referente a multas criminais:** no caso de multas criminais o MP é o responsável por sua execução; a FP pode executar apenas nos casos

de inércia daquele (**alteração jurisprudencial do STF! ADI 3150 e AP 470**). Contudo, o aluno precisa ficar atento a nova redação do art. 51 do CP. Ainda não se pode afirmar que a alteração legislativa tenha alterado o entendimento do STF. Veja:

CP, Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

- **Legitimidade passiva:** Devedor constante na CDA, seus sucessores ou algum garantidor da obrigação, como fiador, a massa falida e o responsável. Segundo a doutrina é possível execução fiscal de um ente público contra outro ente público.

- **Redirecionamento da execução fiscal:**

- a) O redirecionamento **NÃO EXCLUI** a responsabilidade da pessoa jurídica respectiva;
- b) Segundo o STJ, **É POSSÍVEL** o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da PJ executada mesmo que se trate de **dívida ativa não tributária**, sendo **DESNECESSÁRIO** provar a existência de dolo por parte do sócio;
- c) A **PJ NÃO TERÁ LEGITIMIDADE** para interpor recurso no interesse do sócio, **CABENDO A PESSOA FÍSICA RECORRER** da decisão de redirecionamento.

- Quanto ao redirecionamento, observar a súmula 435 do STJ:

Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

- **Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na Execução Fiscal:** Segundo o STJ, a atribuição de responsabilidade tributária aos sócios gerentes independe do IDPJ, nos termos do art. 135 do CTN. O argumento principal é de que a responsabilidade dos sócios gerentes é atribuída pela própria lei.

CTN. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

- I - as pessoas referidas no artigo anterior;
- II - os mandatários, prepostos e empregados;
- III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

• **IDPJ:** O redirecionamento da execução fiscal a PJ **não identificada na CDA** que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária executada **depende de IDPJ**.

• **IDPJ NÃO PODE SER INSTAURADO** no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda pretenda alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual originalmente foi ajuizada a execução, mas **cujo nome conste da CDA** ou, **mesmo o nome não estando** no título executivo, o fisco **demonstre sua responsabilidade**, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

• **Competência territorial:** foro do domicílio do executado, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado (art. 46, § 5º do CPC).

COMPETÊNCIA	
JUSTIÇA FEDERAL	Se o débito a ser executado for da União ou de algum outro ente integrante da Fazenda Pública federal.
JUSTIÇA ELEITORAL	Execução de multas eleitorais (CE art. 367, IV).
JUSTIÇA DO TRABALHO	Execução de multa imposta pelo Ministério do Trabalho (art. 114, VII, CF).
JUSTIÇA ESTADUAL	Se o débito a ser executado for dos Estados, Municípios ou suas respectivas autarquias ou fundações públicas.

• A competência para processar e julgar a execução fiscal **exclui qualquer outro juízo, inclusive** o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

- A cobrança judicial da Dívida Ativa não está sujeita a rateio, justamente por isso não há razão para o deslocamento de competência para o juízo universal da falência.

LEF. Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento

Parágrafo Único - ~~O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:~~ **ADPF 357**

- ~~I – União e suas autarquias;~~
- ~~II – Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;~~
- ~~III – Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.~~

- No caso de falência no curso de execução fiscal, está prosseguirá, devendo a penhora ser realizada no rosto dos autos do processo de falência, pagando-se a fazenda pública preferencialmente, após a satisfação dos créditos previstos no art. 186 do CTN:

CTN. Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:

- I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;
- II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e
- III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

- Seria possível a habilitação de crédito da fazenda pública em falência? Em tese, estaríamos diante de caso de falta de interesse, mas há julgado do STJ admitindo a habilitação, em casos de pequenos valores quando não recomendável a propositura da execução fiscal.

- A fazenda pública não tem legitimidade para requerer a falência, pois dispõe de instrumento específico para a cobrança do crédito (execução fiscal).
- **Petição inicial:** a inicial da execução fiscal é peça processual simples, deve indicar o juízo ao qual é dirigida, o pedido e o requerimento de citação e estar acompanhada da CDA, que pode, inclusive, estar no corpo da petição.

Súmula 558 do STJ: Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.

Súmula 559 do STJ: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980.

- Com o **DEFERIMENTO DA INICIAL**, o despacho liminar positivo abrange a ordem para citação, penhora, arresto, registro de penhora ou de arresto e avaliação de bens (art. 7º da LEF).
- É possível a averbação da execução em cartório, não obstante a regra do art. 185 do CTN, aplicando-se o art. 828 do CPC na execução fiscal de **débitos não tributários**.
- **Interrompe-se a prescrição** do crédito com o despacho que ordena a citação. A interrupção aplica-se tanto ao crédito de natureza tributária (com fundamento no art. 174, I, do CTN) quanto ao crédito não tributário (por força do art. 8º, § 2º, da LEF). A interrupção retroage à data da propositura da execução se os elementos suficientes para a citação forem fornecidos pelo exequente (art. 240, § 1º, do CPC).
- **Citação:** o STJ entende que há uma ordem de prioridade nas formas de citação na Execução Fiscal (Súmula 414 do STJ).

1º citação por correio → 2º citação por Oficial de Justiça → 3º citação por edital

Súmula 414 do STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

- A citação por correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, **não é exigido** que o A.R. seja assinado pelo próprio executado.

- Após a citação o executado terá três opções:

1) **PAGAR A DÍVIDA**, acarretando a extinção da ação;

2) **GARANTIR** a execução;

3) **FICAR INERTE**, não pagando e nem garantindo a execução, caso em que o juiz determinará a penhora de bens.

- Diferentemente da execução (regida pelo CPC), na execução fiscal a oposição de **embargos à execução depende de prévia garantia a execução**, mesmo em casos de beneficiários da Justiça Gratuita.

- Necessidade de garantia do juízo:

LEF. Art. 16. (...)

§ 1º NÃO SÃO ADMISSÍVEIS embargos do executado antes de garantida a execução.

- Formas de garantir a execução (art. 9º da LEF):

LEF. Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - Efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - Oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - Indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

- A indicação de bem imóvel pelo executado ou pelo terceiro em garantia da execução só poderá ser feita com o consentimento expresso do cônjuge respectivo (§ 1º do art. 9º da LEF).
- **Penhora:** é uma forma de garantir o juízo. É o ato de apreensão e depósito de bens para empregá-los, direta ou indiretamente, na satisfação do crédito executado.
- Ordem de preferência para garantia da execução mediante penhora ou arresto de bens:

LEF. Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

- I - Dinheiro;
- II - Título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
- III - pedras e metais preciosos;
- IV - Imóveis;
- V - Navios e aeronaves;
- VI - Veículos;
- VII - móveis ou semoventes; e
- VIII - direitos e ações.

§ 1º Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

- De acordo com o STJ, **NÃO É NECESSÁRIO** que o credor tente localizar outros bens penhoráveis em nome do devedor para a realização da penhora on-line.
- É **POSSÍVEL** a penhora sobre o faturamento diário da empresa executada em hipótese excepcional.
- Segundo o STJ, os valores depositados em contas das filiais **ESTÃO SUJEITOS À PENHORA** por dívidas tributárias da matriz.

- **Embargos à execução:** é o meio de defesa do executado na execução fiscal. É **INDISPENSÁVEL** a garantia do juízo, trata-se de **condição de procedibilidade**.

- O prazo para a oposição de embargos à execução é de **30 DIAS**, nos termos do art. 16 da LEF. Ressalte-se que serão contados em **dias úteis**, pois aplica-se o art. 219 do CPC.

LEF. Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados:

I - Do depósito;

II - Da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - Da intimação da penhora.

- Os embargos à execução são distribuídos por dependência e autuados em apartado. Nos embargos é possível alegar todas as matérias contidas no art. 917 do CPC.

CPC. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - Penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

- Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo ope legis, o juízo determina se os recebe com efeito suspensivo ou não.

- Após o recebimento dos embargos à execução o ente público é intimado para apresentar **IMPUGNAÇÃO** no prazo de **30 DIAS ÚTEIS**. Lembrando que nesse caso, por ser **PRAZO PRÓPRIO** para a fazenda, **NÃO HÁ** contagem em dobro.

LEF. Art. 17. Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.

- A LEF exige o trânsito em julgado da decisão que julgar os embargos, para que, somente a partir daí, proceda-se aos atos definitivos de expropriação dos bens do devedor, não sendo possível para o ente público a execução provisória no âmbito da execução fiscal.

- **Exceção de Pré-Executividade:** trata-se de criação jurisprudencial e doutrinária. E não está prevista na LEF, CTN ou CPC. É um meio de defesa do executado admissível no curso da execução fiscal. É apresentada nos autos por uma petição simples, podendo somente arguir as seguintes matérias: i) matérias que podem ser conhecidas de ofício; ii) matéria em que não haja dilação probatória, cuja prova já seja pré-constituída.

Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

- Do julgamento da exceção de pré-executividade pode resultar ou não a condenação em honorários advocatícios:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE	
Julgada <u>PROCEDENTE</u> (no todo ou em parte)	CABERÁ condenação em honorários advocatícios.
Se for julgada <u>IMPROCEDENTE</u>	NÃO CABERÁ a condenação em honorários advocatícios (se não o executado teria que arcar com 2 verbas de honorários, uma pela exceção e outra pela execução, o que se mostra desproporcional).

- A jurisprudência admite a remessa necessária na exceção de pré executividade, mesmo não constando no rol legal. No entanto, se a fazenda pública concordou com o pedido feito não haverá remessa necessária.
- Na execução fiscal admitem-se todos os recursos previstos no CPC.
- Embargos infringentes de alçada.

LEF. Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor **igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN**, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.

§ 2º Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.

§ 3º Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

- Defesas heterotópicas, exemplo: mandado de segurança, ação de repetição de indébito e ação anulatória.

LEF. Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo Único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.

- **Prescrição intercorrente na LEF:** Se o devedor não for encontrado ou se não forem encontrados bens penhoráveis, o processo será **SUSPENSO** automaticamente. Após a

suspensão, que **PODERÁ SER APLICADA DE OFÍCIO** pelo juiz, será aberta vista dos autos à fazenda pública para que se manifeste. A referida suspensão terá o prazo de 1 ano.

- Decorrido o prazo de **1 ANO DA SUSPENSÃO**, será determinado pelo juiz o **arquivamento** dos autos e começará a correr automaticamente o **PRAZO DE 5 ANOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE**.

LEF. Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

- Entendimento que está conforme o art. 40 da LEF: Se ao final do prazo de 6 anos contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) a Fazenda Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá nesse momento e dentro do prazo para se manifestar a oportunidade de providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 439 do STF:** Estão sujeitos a fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.
- **Súmula 66 do STJ:** Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional.
- **Súmula 162 do STJ:** Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.
- **Súmula 188 do STJ:** Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
- **Súmula 213 do STJ:** O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.
- **Súmula 314 do STJ:** Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
- **Súmula 392 do STJ:** A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
- **Súmula 393 do STJ:** A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
- **Súmula 394 do STJ:** É admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual.

- **Súmula 400 do STJ:** O encargo de 20% previsto no DL n. 1.025/1969 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida.
- **Súmula 406 do STJ:** A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.
- **Súmula 409 do STJ:** Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).
- **Súmula 414 do STJ:** A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
- **Súmula 430 do STJ:** O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
- **Súmula 435 do STJ:** Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
- **Súmula 451 do STJ:** É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.
- **Súmula 460 do STJ:** É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.
- **Súmula 515 do STJ:** A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.
- **Súmula 523 do STJ:** A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

- **Súmula 546 do STF:** Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte "de jure" não recuperou do contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.
- **Súmula 558 do STJ:** Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
- **Súmula 559 do STJ:** Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980.
- **Súmula 560 do STJ:** A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.
- **Súmula 583 do STJ:** O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais.
- **Tema 444 do STJ:** (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da

citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustrro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

• **Temas 702 e 703 do STJ:** O entendimento de que o ajuizamento contra a pessoa jurídica cuja falência foi decretada antes do ajuizamento da referida execução fiscal "constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980 não viola a orientação fixada pela Súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, mas tão somente insere o equívoco ora debatido na extensão do que se pode compreender por 'erro material ou formal', e não como 'modificação do sujeito passivo da execução', expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular. A mera decretação da quebra não implica extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui mera irregularidade, sanável nos termos do art. 284 do CPC e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980.

- **Tema 962 do STJ:** O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.
- **Tema 981 do STJ:** À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.
- A fiança bancária e o seguro garantia, oferecidos pelo executado para garantir a execução fiscal, não podem ser recusados pela Fazenda Pública apenas por inobservância da ordem legal de penhora. STJ. 1ª Seção. REsp 2.193.673-SC e REsp 2.203.951-SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 11/2/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1385) (Info 877).
- A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios. STJ. 1ª Seção. REsp 2.158.358-MG e REsp 2.158.602-MG,

Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 12/11/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1317) (Info 875).

- A substituição da CDA por erro na fundamentação legal não é permitida, por se tratar de vício do lançamento. Precedentes: REsp 2.194.708-SC, 2.194.734-SC e 2.194.706-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 8/10/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1350) (Info 866 do STJ).
- Consórcio de empresas tem legitimidade passiva em execução fiscal de contribuições previdenciárias quando contrata pessoal em nome próprio, ficando as consorciadas solidariamente responsáveis. Precedentes: REsp 1.647.368-PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 7/10/2025 (Info 867 do STJ).
- A Resolução CNJ 547/2024, que exige providências da Fazenda Pública antes do ajuizamento da execução fiscal, é constitucional. Precedentes: ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/09/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.428) (Info 1191 do STF).
- Não é possível considerar como válida, para fins de interrupção da prescrição, a propositura de execução fiscal fundada em CDA de contribuinte diverso. Precedentes: REsp 1.931.196-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).
- O oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, no valor do débito acrescido de trinta por cento, suspende a exigibilidade de crédito não tributário, sendo vedada sua recusa pelo credor salvo insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia. Precedentes: REsp 2.037.787-RJ, REsp 2.007.865-SP e 2.050.751-RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1203) (Info 854 do STJ).
- Nas execuções fiscais com única Certidão de Dívida Ativa contendo débitos de exercícios diferentes do mesmo tributo, a determinação da alçada considera o valor total

da dívida. Precedentes: REsp 2.077.135-RJ, REsp 2.077.461-RJ, 2.077.138-RJ e REsp 2.077.319-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1248) (Info 854 do STJ).

- Se o juiz acolher a exceção de pré-executividade apenas para excluir um dos executados, os honorários advocatícios deverão ser fixados de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015), pois não é possível estimar o benefício econômico da decisão. Precedentes: REsp 2.097.166-PR e REsp 2.109.815-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. para acórdão Min. Gurgel de Faria, julgados em 14/5/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1265) (Info 850 do STJ).

- Para interrupção do prazo da prescrição intercorrente, é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens utilizada. Precedentes: REsp 2.174.870-MG, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).

- Na execução fiscal, a citação ocorre via Correios com AR; o AR não precisa ser assinado pelo próprio executado. Precedentes: REsp 2.174.870-MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).

- Sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal. Precedentes: AREsp 2.670.058-TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 22/10/2024 (Info 832 do STJ).

- Não há honorários advocatícios na execução fiscal extinta por prescrição intercorrente. Precedentes: REsp 2.046.269-PR, REsp 2.050.597-RO e REsp 2.076.321-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 9/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1229) (Info 829 do STJ).

- O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8º da Lei 12.514/2011, previsto no § 2º do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora. Precedentes: REsps 2.030.253-SC, 2.029.970-SC, 2.029.972-RS, 2.058.331-RS e 2.031.023-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1193) (Info 823 do STJ).
- Afasta-se a regra de competência jurisdicional prevista no art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, quando a sua incidência implicar o ajuizamento e o processamento da ação executiva em outro estado da Federação. Precedente: ARE 1.327.576/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/08/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.204) (Info 1144 do STF).
- É possível o uso da ferramenta denominada teimosinha, que é a reiteração automática e programada de ordens de bloqueio de valores, para pesquisa e bloqueio de bens do devedor. Precedente: STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 2.091.261-PR, julgado em 22/4/2024 (Info 812). STJ. 2ª Turma. REsp 2.121.333-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 11/6/2024 (Info 19 – Edição Extraordinária).
- Não há no CPC, nem na LEF, regra que autorize o magistrado que extingue a execução fiscal em face do pagamento a proceder com a transferência da penhora existente para outro processo executivo envolvendo as mesmas partes. Precedente: REsp 2.128.507-TO, julgado em 23/5/2024 (Info 815 do STJ).
- Se a empresa executada aderiu à programa de parcelamento e, na esfera administrativa, pagou a dívida e também os honorários advocatícios, ela não irá pagar novos honorários advocatícios quando da extinção da execução fiscal que cobrava o débito. Precedente: AREsp 2.523.152-CE, julgado em 21/5/2024 (Info 813 do STJ).

- Se a exceção de pré-executividade for acolhida unicamente para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, os honorários advocatícios serão fixados por meio de apreciação equitativa. Precedente: EREsp 1.880.560-RN, julgado em 24/4/2024 (Info 812 do STJ).
- A reiteração automática de ordens de bloqueio on-line de valores (Teimosinha) não é, por si só, revestida de ilegalidade, devendo a sua legalidade ser avaliada em cada caso concreto. Precedente: AgInt no REsp 2.091.261-PR, julgado em 22/4/2024 (Info 812 do STJ).
- É possível a penhora de faturamento mesmo sem que tenha havido o esgotamento das diligências. Precedente: REsp 1.835.864-SP, 1.666.542-SP e 1.835.865-SP, julgados em 18/4/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 769) (Info 809 do STJ).
- Não é possível, antes do trânsito em julgado da sentença, a intimação da empresa seguradora para depositar o valor do seguro oferecido como garantia de execução fiscal. Precedente: AgInt no AREsp 2.310.912-MG, julgado em 20/2/2024 (Info 808 do STJ).
- O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas capazes de viabilizar a cobrança da dívida. Precedente: RE 1.355.208/SC, julgado em 19/12/2023 (Repercussão Geral – Tema 1184) (Info 1121 do STF).
- O Tema 444/STJ tratou sobre o redirecionamento contra os sócios da pessoa jurídica executada e que foi dissolvida irregularmente; apesar disso, esse entendimento pode ser aplicado também para outros responsáveis tributários, como é o caso do fiador da pessoa jurídica executada. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.733.325-SP, julgado em 23/10/2023 (Info 14 do STJ – Edição Extraordinária).

- As execuções fiscais envolvendo a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da Lei 13.043/2014 devem permanecer na Justiça Estadual mesmo após a EC 103/2019, que não revogou o art. 75 da Lei 13.043/2014. Precedente: CCs 188.314-SC e 188.373-SC, julgado em 13/9/2023 (IAC 15) (Info 787 do STJ).
- Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Precedente: AgInt no AREsp 930.482-SP, julgado em 8/8/2023 (Info 782 do STJ).
- A substituição de carta de fiança bancária por seguro garantia em execução fiscal não necessita de acréscimo de 30% sobre o valor do débito. STJ. 2ª Turma.REsp 1.887.012-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/8/2023 (Info 784).
- A garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, sendo legítima a recusa pela Fazenda Pública. Precedente: AgInt no AREsp 1.840.734-GO, julgado em 5/6/2023 (Info 11 do STJ – Edição Extraordinária).
- É possível a substituição da fiança bancária pelo seguro garantia nas execuções fiscais. Precedente: AgInt no AREsp 2.020.002-SP, julgado em 20/3/2023 (Info 773 do STJ).
- A ação cautelar de caução prévia à execução fiscal não enseja condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedente: AgInt no AREsp 1996760-SP, julgado em 14/3/2023 (Info 767 do STJ).
- A norma contida no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002 não pode ser aplicada para as causas envolvendo a Fazenda Pública estadual, sendo dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional. Precedente: REsp 2037693-GO, julgado em 7/3/2023 (Info 766 do STJ).

- É constitucional o art. 40 da Lei 6.830/80, que trata sobre a prescrição na execução fiscal; não era necessário que a prescrição intercorrente fosse disciplinada em lei complementar. Precedente: RE 636562/SC, julgado em 17/02/2023 (Repercussão Geral – Tema 390) (Info 1083 do STF).
- O teto mínimo para ajuizamento de execução fiscal independe do valor estabelecido como anuidade pelos Conselhos de fiscalização profissional. Precedente: REsp 2043494-SC, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).
- Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência com aplicação do art. § 3º do art. 85 do CPC/2015. Precedente: AREsp 2231216-SP (Info 760).
- Os atos considerados ineficazes pelo juízo falimentar não produzem qualquer efeito jurídico perante a massa. Por outro lado, isso não vincula o juízo da execução fiscal. A decretação da ineficácia do negócio jurídico por parte do juízo falimentar não impede que o juízo da execução fiscal continue decidindo que houve responsabilidade tributária decorrente de sucessão empresarial. Precedente: REsp 1822226-RJ (Info 753).
- O executado, para oferecer seguro garantia, tem que pagar uma contraprestação à seguradora. Esse valor gasto não é ressarcido pela Fazenda Pública mesmo que os embargos à execução sejam julgados procedentes e a execução seja extinta. Precedente: REsp 1852810-RS (Info 750).
- Não cabe agravo de instrumento em execuções fiscais cujo valor não supere cinquenta Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNS. Precedente: AREsp 1751847-SP (Info 745).

- O CPC/2015 não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via Bacen Jud, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação. Precedente: REsp 1664465-PE (Info 743).

- O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação:

- (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e

- (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Precedente: REsp 1696270-MG (Recurso Repetitivo – Tema 1012) (Info 740).

- O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Precedente: REsp 1645333-SP (Recurso Repetitivo – Tema 981) (Info 738).

- É possível o oferecimento de caução, na modalidade seguro-garantia, para suspender a exigibilidade do crédito exequendo, desde que se trate de caução idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade indeterminada. Precedente: AgInt no REsp 1924099-MG (Info 738).

- Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN. Cabe ao sócio

demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedente: REsp 1876549-RS (Info 735).

- A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados. Precedente: RE 614384/SE (Repercussão Geral – Tema 559) (Info 1052).

- O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III do CTN. Precedente: REsp 1377019-SP (Recurso Repetitivo - Tema 962) (Info 719).

- Na Execução Fiscal, quando não incluídos como encargo na CDA, os honorários provisórios arbitrados no despacho do juiz que ordena a citação devem observar o percentual estabelecido no art. 827 e não as faixas do art. 85, § 3º, ambos do CPC/2015. Precedente: AgInt no AREsp 1738784-GO (Info 713).

- A teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida. Precedente: REsp 1858965-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1054) (Info 710).

- Se a execução fiscal é proposta e, antes da citação, o devedor efetua o pagamento extrajudicial do crédito tributário, haverá, mesmo assim, condenação em honorários advocatícios?

1ª Turma do STJ: SIM

São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015.

Precedente: REsp 1931060/PE.

2ª Turma do STJ: NÃO

Não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação.

Não cabe a condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

Precedente: REsp 1927469-PE (Info 705).

- O art. 827 do CPC é norma específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções fiscais ajuizadas com base em CDAs, sendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015.

Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que o legislador, ao determinar o arbitramento, no início da execução, de honorários no percentual de 10%, buscou atender ao interesse do credor, entretanto, sem esquecer de mitigar os honorários quando satisfeita a execução, disposições que vão ao encontro do princípio da maior efetividade da execução. Precedente: AREsp 1.798.708-SP.

- O STF julgou procedente o pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 das normas previstas no parágrafo único do art. 187 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e do parágrafo único do art. 29 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), e cancelou a Súmula n. 563 do Supremo Tribunal Federal. APDF 357. Plenário, 24.06.2021.

CTN, Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Vide ADPF 357

Lei n. 6.830, Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. (Vide ADPF 357)

Parágrafo Único - ~~O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:~~

- ~~I - União e suas autarquias;~~
- ~~II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;~~
- ~~III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.~~

- Em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas, desde que elas sejam preexistentes. Precedente: REsp 1912277-AC (Info 697).

- É possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Precedente: REsp 1764405/SP (Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688).

- O art. 782, §3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à

existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Precedente: REsp 1807180/PR (Recurso Repetitivo – Tema 1026) (Info 686).

- Não é vedado, ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa, atuar como representante judicial da Fazenda Nacional, na respectiva execução fiscal. As duas atribuições estão previstas expressamente no art. 12, I e II, da LC 73/93 que, em nenhum momento, afirma ou sugere que tais atividades devam ser praticadas por membros diferentes da PGFN. As vedações legais à atuação do Procurador da Fazenda Nacional estão previstas nos arts. 28 a 31 da LC 73/93, entre as quais não se encontra essa hipótese. De igual forma, a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) não faz essa exigência nem estabelece tal impedimento. Precedente: REsp 1311899-RS (Info 686).

- A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. Precedente: REsp 1848993-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1049) (Info 678).

- A questão decidida na ação cautelar de caução prévia tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedente: AREsp 1521312-MS (Info 675).

- Se houve a extinção da execução fiscal a pedido do exequente, mas o crédito tributário permanece sendo discutido judicialmente em outra demanda, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Precedente: REsp 1776512-SP (Info 672).

- É formalmente inconstitucional resolução do Senado que autoriza que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios transfiram a cobrança de suas dívidas ativas a instituições financeiras. STF. Plenário. ADI 3786/DF e ADI 3845/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 3/10/2019 (Info 954).
- É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. STJ. 1ª Turma. AgInt-REsp 1.612.784-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020.
- Ainda que perfectibilizada a arrematação do bem objeto de penhora na execução civil, os valores levantados devem ser restituídos ao juízo, quando, coexistindo execução fiscal, ausente a prévia intimação da Fazenda Pública. Caso concreto: banco ajuizou execução contra devedor e conseguiu a penhora de um imóvel; algum tempo depois, a União ajuizou execução fiscal contra esse mesmo devedor e conseguiu a penhora desse mesmo imóvel; no primeiro processo (o do banco), o juiz autorizou a alienação judicial do bem (hasta pública); o dinheiro obtido foi depositado e o juiz, sem ouvir a Fazenda Nacional (União) autorizou que o banco fizesse o levantamento da quantia; em uma situação como essa, o banco terá que devolver o dinheiro; isso porque coexistindo execução fiscal e execução civil, contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre o mesmo bem, o produto da venda judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito fiscal em primeiro lugar. Precedente: Info 667 do STJ.
- Deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Precedente: Info 650 do STJ.
- A ocorrência de fraude autoriza a indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não constam no polo passivo da execução fiscal. No caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o § 1º do art. 4º da Lei nº 8.397/92, podendo atingir

quaisquer bens, direitos e ações da pessoa jurídica e, eventualmente, dos sócios, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.830/80. Precedente: Info 653 do STJ.

- Em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a suspensão de passaporte e da licença para dirigir. STJ. 1ª Turma. HC 453870-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 (Info 654). O entendimento acima é diferente no caso da execução “comum”. O STJ possui julgados dizendo que, na execução “comum”, é possível a adoção de meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Precedente: REsp 1788950/MT.

- É legítimo o requerimento do Fisco ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público. Precedente: Info 645 do STJ.

- Segundo o art. 34 da Lei nº 6.830/80, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Em outras palavras, não cabe apelação. Essa previsão é constitucional: “É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN” (STF ARE 637.975-RG/MG). Vale ressaltar também que, contra essa decisão, cabe recurso extraordinário, nos termos da Súmula 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial Cível ou Criminal. Considerando que não cabe apelação, seria possível a impetração de mandado de segurança contra a sentença proferida nos termos do art. 40 da LEF? NÃO. Isso porque é incabível o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Diante disso, o STJ fixou a seguinte tese: Não é cabível mandado de segurança contra

decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Precedente: Info 648 do STJ.

- O STF, em embargos de declaração, decidiu modular os efeitos do entendimento acima e afirmou que existe competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedente: ADI 3150 ED.

META 75

EXECUÇÃO TRABALHISTA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 24. 24. Liquidação de sentença. Execução provisória e definitiva no processo trabalhista. Meios de defesa. (...) Competência. Legitimidade. Procedimento. (...)

Na PF: 24 Execução no processo trabalhista. 24.1 Execução provisória e definitiva. 24.2 Cumprimento de sentença. 24.3 Exceção de pré-executividade. (...) 25 Embargos à execução no processo trabalhista.

Na PFN: 15. Liquidação de sentença. Execução provisória e definitiva no processo trabalhista. Meios de defesa. (...) 16. (...) Competência. Legitimidade. Procedimento.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o capítulo de **EXECUÇÃO TRABALHISTA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [CLT](#): 876 a 892.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	8 EXECUÇÃO TRABALHISTA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Ordem de aplicação de regras na execução:

CLT

Lei n. 5.584/70.

Lei de Execuções Fiscais.

CPC.

- Títulos executivos judiciais e extrajudiciais.

- Não é admitido o ajuizamento de ação autônoma posterior para a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços. Noutras palavras, o tomador dos serviços somente será condenado subsidiariamente se estiver presente na ação de conhecimento em que o prestador dos serviços foi condenado.

- Desconsideração da personalidade jurídica.

- Requerida a execução, o juiz mandará expedir o mandado de citação, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora (CLT, art. 880, caput).

- Rito previsto na CLT para execução trabalhista.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 368 do TST:**

I- A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

II- É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12- A da Lei n.º 7.713, de 22/12/1988, com a redação dada pela Lei nº 12.350/2010.

III- Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no art. 276, §4º, do Decreto n.º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição.

• **Súmula n. 401 do TST:** Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. (ex-OJ nº 81 da SBDI-II - inserida em 13.03.2002)

• **Súmula n. 417 do TST:**

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015.

• **Súmula n. 419 do TST:** Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constricto ou se já devolvida a carta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

- **Súmula n. 454 do TST:** Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).
- **Orientação jurisprudencial n. 226 da SDI-I do TST:** Diferentemente da cédula de crédito industrial garantida por alienação fiduciária, na cédula rural pignoratícia ou hipotecária o bem permanece sob o domínio do devedor (executado.), não constituindo óbice à penhora na esfera trabalhista.
- **Orientação jurisprudencial n. 343 da SDI-I do TST:** É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado- membro, não podendo a execução prosseguir mediante precatório. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF/1988.
- **Orientação jurisprudencial n. 363 da SDI-I do TST:** A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social e fiscal, resultante de condenação judicial referente a verbas remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte.
- **Orientação jurisprudencial n. 368 da SDI-I do TST:** Nos acordos homologados em juízo em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991.

- **Orientação jurisprudencial n. 376 da SDI-I do TST:** É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.
- **Orientação jurisprudencial n. 398 da SDI-I do TST:** Nos acordos homologados em juízo em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991.
- **Orientação jurisprudencial n. 400 da SDI-I do TST.** Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora.
- **Orientação jurisprudencial n. 54 da SDI-II do TST:** Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade.
- **Orientação jurisprudencial n. 59 da SDI-II do TST:** A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).
- **Orientação jurisprudencial n. 93 da SDI-II do TST:** É admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a determinado percentual, desde que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades.

- **Orientação jurisprudencial n. 153 da SDI-II do TST:** Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhistas.

OBSERVAÇÃO: Encontra-se vigente ainda. Todavia, é possível que venha a ser cancelada. Sobre o tema, Elisson Miessa: Entretanto, com o NCPC, acreditamos que o C. TST deverá cancelar a referida orientação jurisprudencial, uma vez que seu art. 833, § 2º, permite a penhora do salário para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

- **Orientação Jurisprudencial n. 9 do Tribunal Pleno:** Tratando-se de reclamações trabalhistas plúrimas, a aferição do que vem a ser obrigação de pequeno valor, para efeito de dispensa de formação de precatório e aplicação do disposto no § 3º do art. 100 da CF/88, deve ser realizada considerando-se os créditos de cada reclamante.

- **Orientação Jurisprudencial n. 10 do Tribunal Pleno:** É cabível mandado de segurança contra atos praticados pela Presidência dos Tribunais Regionais em precatório em razão de sua natureza administrativa, não se aplicando o disposto no inciso II do art. 5º da Lei nº 1.533, de 31.12.1951.

META 75

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.
SEMANA 5	Teoria Geral dos Recursos; Recursos em Espécie.
SEMANA 6	Procedimentos Especiais.
SEMANA 8	Introdução ao Processo Coletivo; Ação Civil Pública; Ação Popular; Mandado de Segurança.
SEMANA 9	Teoria Geral da Execução; Execução contra a Fazenda Pública; Regime Constitucional de Precatórios.
SEMANA 11	Execução Fiscal; Ação Rescisória e <i>Querela Nullitatis</i> .

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 9**.

- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 76

AÇÃO RESCISÓRIA E QUERELA NULLITATIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 24. Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. (...)

Ação Rescisória. (...)

Na PF: 14 (...) Ação rescisória. Nulidades. (...) 46 *Querela Nullitatis*.

Na PFN: 24. Ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. (...) Ação Rescisória. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO (Ação Rescisória e Querela Nullitatis)** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código de Processo Civil](#): 966 a 975.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	36.1 AÇÃO RESCISÓRIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- **Ações autônomas NÃO são recursos:** São utilizadas após o trânsito em julgado, instaurando um novo processo (extraprocessual).

a) Ação Rescisória:

- Ação rescisória se submete aos seguintes **requisitos específicos**:

- Existência de decisão transitada em julgado, que pode ser de mérito ou, em alguns casos, não.
- Sujeição ao prazo decadencial de 02 anos.
- Invocação de algum dos motivos de rescindibilidade taxativamente previstos no art. 966.

- Não cabe ação rescisória da decisão estabilizada que antecipou a tutela.

- Há duas hipóteses em que será possível a rescisão de uma decisão transitada em julgado que não seja de mérito:

- Caso impeça nova propositura da demanda.
- Caso impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

- **Juízo Rescidente:** pleito de desconstituição do julgamento primitivo impugnado.

- **Juízo Rescisório:** pedido de novo julgamento da causa, para substituir aquele que for invalidado.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

- I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
- II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
- III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

- IV – ofender a coisa julgada;
- V – violar manifestamente norma jurídica;
- VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
- VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
- VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

- No caso de **prova nova**, o prazo de dois anos inicia-se na data da descoberta dessa prova, observado o **PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS**, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Lembrando que a prova nova deve ser aquela cuja valoração seja capaz de, por si só, alterar o julgamento rescindendo.

- Não cabe ação rescisória para impugnar decisão judicial homologatória de acordo entre as partes. Nesse caso, caberá **AÇÃO ANULATÓRIA**.

- **Juiz de primeiro grau não tem competência para rescindir sentença.** A rescisória deve ser distribuída perante o **TRIBUNAL** que conheceria eventual recurso interponível contra aquela.

Enunciado n. 337 do FPPC: (art. 966, § 3º) A competência para processar a ação rescisória contra capítulo de decisão deverá considerar o órgão jurisdicional que proferiu o capítulo rescindendo.

- A escolha do relator da ação rescisória recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento (art. 971, parágrafo único).

- O prazo para a propositura de ação rescisória é de **02 (DOIS) ANOS**, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Esse prazo tem **natureza decadencial**.

- O autor fica obrigado a “depositar a importância de **5% SOBRE O VALOR DA CAUSA**, que se converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou julgada improcedente”. O depósito prévio, contudo, não pode ultrapassar 1.000 salários mínimos.
- Contestação: prazo nunca inferior a 15 (quinze) nem superior a 30 (trinta) dias.
- Aplica-se a técnica de ampliação do número de julgadores, quando o resultado da ação rescisória for a rescisão da decisão por votação não unânime.
- Só é admissível rescisória de rescisória, se o vício questionado nasceu na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior.

b) Querela nullitatis:

- A *querela nullitatis* não tem previsão expressa no CPC.
- A *querela nullitatis insanabilis* pode ser **proposta a qualquer tempo**, porquanto o vício em questão é classificado como **TRANSRESCISÓRIO**.
- Vício transrescisório é aquele que pode ser arguido mesmo depois, e muito além, de passado o prazo decadencial para a ação rescisória.
- A competência para processar e julgar a ação de nulidade é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau.
- O Superior Tribunal de Justiça tem admitido certa fungibilidade entre a ação rescisória e a *querela nullitatis*, desde que ajuizada dentro do prazo decadencial de 02 anos.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 249 do STF:** É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.
- **Súmula n. 252 do STF:** Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo.
- **Súmula n. 514 do STF:** Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.
- **Súmula n. 515 do STF:** A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.
- **Súmula n. 175 do STJ:** Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS.
- **Súmula n. 401 do STJ:** O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.
- Os efeitos temporais das decisões do STF e o prazo para o ajuizamento de ação rescisória podem ser definidos caso a caso pela Corte e, em hipóteses de grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social, é possível estabelecer o não cabimento da ação. Precedente: AR 2.876 QO/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/04/2025 (Info 1177 do STF).
- É cabível ação rescisória para impugnar laudo pericial por falsidade ideológica, sendo indispensável a realização de nova perícia para comprovar a incorreção, incompletude

ou inadequação do laudo impugnado. Precedente: REsp 2.113.173-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/9/2025 (Info 29 do STJ - Edição Extraordinária).

- Os efeitos temporais das decisões do STF e o prazo para o ajuizamento de ação rescisória podem ser definidos caso a caso pela Corte e, em hipóteses de grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social, é possível estabelecer o não cabimento da ação. Precedente: AR 2.876 QO/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/04/2025 (Info 1177 do STF).
- A alegação de nulidade por vício transrescisório pode ser feita incidentalmente em qualquer processo, não exigindo ação autônoma específica. Precedente: REsp 2.095.463-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/3/2025 (Info 844 do STJ).
- Em caso de decisão não unânime pela rescisão da sentença, o julgamento deve prosseguir em órgão de maior composição; Desembargadores do julgamento inicial devem ser convocados para integrar esse órgão; Regimento Interno não pode dispor de forma diferente. Precedente: REsp 2.171.572-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/2/2025 (Info 842 do STJ).
- Quando a demanda rescisória envolver erro do Poder Judiciário e a parte ré não se opor à pretensão autoral, não haverá causalidade a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedente: AR 7.062-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 12/2/2025 (Info 842 do STJ).
- Para efeitos de aplicação da Súmula 343/STF, deve-se verificar se o entendimento jurisprudencial acerca da questão controvertida já estava pacificado no momento em que proferido o acórdão rescindendo, e não na data de seu trânsito em julgado. Precedente: EREsp 1.711.942-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/2/2025 (Info 840 do STJ).

- É cabível ação rescisória para adequar decisão judicial transitada em julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no RE 574.706 ED (Tema 69 RG). Precedente: RE 1.489.562/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2024 (Repercussão geral – Tema 1.338) (Info 1155 do STF).

Nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13/5/2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral. REsp 2.054.759-RS e REsp 2.066.696-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para o acórdão Min. Gurgel de Faria, julgados em 11/9/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1245) (Info 827).

- O depósito prévio deve ser revertido em favor do réu quando a ação rescisória é extinta sem julgamento de mérito. Exceção: se a rescisória foi extinta porque o juízo prolator da sentença voltou atrás, o depósito será devolvido ao autor. Precedente: REsp 2.137.256-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/8/2024 (Info 821 do STJ).

- O valor da causa na ação de *querela nullitatis* deve corresponder ao valor da causa originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. Precedente: REsp 2.145.294-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2024 (Info 818 do STJ).

- O terceiro juridicamente interessado tem legitimidade para ajuizar a ação declaratória de nulidade (*querela nullitatis insanabilis*) sempre que houver algum vício insanável na sentença transitada em julgado. Precedente: REsp 1.902.133-RO, julgado em 16/4/2024 (Info 810 do STJ).

- É cabível ação rescisória contra decisão proferida em agravo de instrumento que determina a retificação da parte beneficiária de precatório judicial, diante do conteúdo meritório da decisão. Precedente: REsp 1.745.513-RS, julgado em 12/3/2024 (Info 804 do STJ).

- Quanto à fixação dos honorários advocatícios em sede de ação rescisória, cabe mencionar que deve seguir os parâmetros regulares do CPC, contudo a base de cálculo deve considerar o valor da causa da ação rescisória e não da ação originária. Precedente: REsp 2.068.654-PA, julgado em 12/9/2023 (Info 790 do STJ).
- É cabível o ajuizamento de ação rescisória em face de acórdão proferido pelo STF em processo de extradição. Precedente: AR 2921/DF, julgado em 30/04/2023 (Info 1089 do STF).
- A ausência de intimação da decisão que implicou o provimento parcial do recurso interposto pela parte contrária é sempre prejudicial ao recorrido, sendo cabível o manejo de ação rescisória. Precedente: AR 6.463-SP, julgado em 12.4.2023 (Info 771 do STJ).
- Não possui legitimidade para a propositura da ação rescisória de título judicial condenatório o terceiro, pessoa jurídica distinta daquela que sucedeu a parte ré no processo originário, indevidamente incluído no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Precedente: REsp 1844690-CE, julgado em 14/2/2023 (Info 765).
- A apresentação de nova prova é um vício rescisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou por impossibilidade. Precedente: AR 5196-RJ, julgado em 14/12/2022 (Info 762).
- O art. 968, II, do CPC determina que o autor da ação rescisória deverá realizar um depósito no valor de 5% do valor da causa. Essa quantia se converterá em multa e será revertida em favor da parte contrária caso a ação rescisória, por unanimidade de votos, seja: a) declarada inadmissível; ou b) julgada improcedente.
O depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC precisa ser obrigatoriamente em dinheiro.
O art. 968, II, do CPC/2015 utiliza o verbo “depositar” e o objeto direto “importância”,

razão pela qual se pode concluir que ele se refere à quantia em espécie (dinheiro). Logo, é inviável a sua ampliação para se permitir o depósito por outros meios que não sejam em dinheiro.

Se a intenção do legislador fosse admitir outros meios, isso teria ficado mais claro, como foi feito, por exemplo, na redação do § 1º do art. 919 do CPC/2015. STJ. 4ª Turma. REsp 1871477-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/12/2022 (Info 761).

- A aplicação da garantia de impenhorabilidade do valor depositado em conta corrente, sem repercussão alguma acerca do atributo do valor executado, evidencia erro de percepção, autorizando a rescisão do julgado, consoante o previsto no art. 485, IX, do CPC/1973. STJ. 2ª Seção. AR 5947-DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/9/2022 (Info 759).

- Caso concreto: Município ingressou com ação rescisória no Tribunal de Justiça alegando que o processo não poderia ter sido julgado pela Justiça Estadual considerando que a competência era da Justiça do Trabalho. Rescisória com fundamento no art. 966, II, do CPC.

O TJ julgou o pedido procedente, fez a desconstituição do acórdão transitado em julgado e, em seguida, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. Assim, o TJ fez apenas o juízo rescindendo. Mesmo assim, o TJ deverá condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Município autor.

A sucumbência da ação rescisória é autônoma em relação à sucumbência da ação originária a ser julgada, eis que assentadas em atuações diversas, em processos diversos e com pressupostos também diversos. STJ. 2ª Turma. REsp 1848704-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/08/2022 (Info 747).

- Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/2015.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. STJ. 2ª Seção. AgInt na AR 7237/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 10/8/2022 (Info 744).

• **O termo inicial do prazo para ajuizamento da ação rescisória, quando há insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, dá-se da última decisão a respeito da controvérsia, salvo comprovada má-fé.** REsp 1887912-GO (Info 711).

• **O recurso especial interposto contra acórdão em ação rescisória pode atacar diretamente os fundamentos do acórdão rescindendo, não precisando limitar-se aos pressupostos de admissibilidade da rescisória.**

Se o recorrente está alegando que houve violação à literal disposição de lei (violação à norma jurídica), com base no art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015), o mérito do recurso especial se confunde com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória, autorizando o STJ a examinar também o acórdão rescindendo. Precedente: EREsp 1434604-PR (Info 705).

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar literal disposição de lei;

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica;

• **A ação rescisória não é sucedânea (“substitutiva”) de embargos de declaração.**

Assim, não deve ser julgada procedente ação rescisória na qual a parte alega que a decisão transitada em julgado incidiu em suposto “erro de fato” e que não apreciou petição de renúncia constante dos autos.

Se a decisão incidiu em “erro de fato” porque não apreciou a renúncia, significa que houve omissão e isso deveria ter sido questionado pela parte por meio de embargos de declaração.

Se foi verificada a ocorrência de omissão, não é possível que a parte deixe de embargar para, após o trânsito em julgado, pleitear a desconstituição do julgado por meio de ação rescisória.

Admitir o contrário poderia constituir precedente no sentido de que toda omissão poderia ser caracterizada como erro de fato.

Vale ressaltar, ainda, que não havia nos autos procuração com poderes específicos para a desistência do recurso ou a renúncia ao direito em que se funda a ação. Precedente: AR 2107/SP (Info 991).

- No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória. Precedente: Info 645 do STJ.
- O pedido de rescisão da sentença, em vez do acórdão que a substituiu, não conduz à impossibilidade jurídica do pedido, constituindo mera irregularidade formal. Precedente: Info 639 do STJ.
- A técnica de ampliação de julgamento prevista no CPC/2015 deve ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada. Precedente: Info 639 do STJ.
- A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser proposta não apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária. Precedente: Info 605 do STJ.
- Se a decisão judicial que ensejou a fixação de honorários de sucumbência for parcialmente rescindida, é possível que o autor da rescisória, em posterior ação de cobrança, pleiteie a restituição da parte indevida da verba advocatícia, ainda que o causídico, de boa-fé, já a tenha levantado. Precedente: Info 589 do STJ.

- Em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente, exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, hipótese em que o impugnante deverá demonstrar, com precisão, o valor correto que entende devido para a ação rescisória, instruindo a inicial da impugnação ao valor da causa com os documentos necessários à comprovação do alegado. Precedente: Info 556 do STJ.
- O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. Precedente: Info 553 do STJ.
- Considerando que o que se quer rescindir é a transação homologada judicialmente, mais do que o ato judicial em si, o caminho processual devido é a ação anulatória. O princípio da fungibilidade é inaplicável ao presente caso, porquanto sua aplicação se restringe aos recursos em sentido estrito, não abrange as ações judiciais, ressalvadas as hipóteses dos interditos possessórios. Precedente: Info 916 do STF.
- O advogado em favor de quem foram arbitrados honorários sucumbenciais na ação rescindenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação rescisória. STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1759374/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 29/10/2019.

META 77

DEFESA DA CONCORRÊNCIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 17. Lei nº 12.529, de 2011. Disciplina jurídica da concorrência empresarial. Princípios. Infrações contra a ordem econômica. Concorrência ilícita e desleal. Repressão do poder econômico pelo Estado. Abuso do poder econômico. Práticas desleais de comércio. Disciplina das medidas de salvaguarda.

Na PF: 14 Defesa da Concorrência. Lei nº 12.529/2011. Infrações à ordem econômica. Atos de Concentração.

Na PFN: 26. Direito da concorrência: Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Concentração econômica. Acordos entre empresas.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei 12.529/2011](#) (Lei do CADE), com enfoque nos artigos abaixo mencionados.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ECONÔMICO
ASSUNTO	4 O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E A LEI Nº 12.529 DE 2011
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Composição do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC):

O SBDC é composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE).

O CADE tem natureza de autarquia, vinculada ao Ministério da Justiça

A SEAE é órgão pertencente Ministério da Fazenda.

A SEAE não integra a estrutura do CADE, sendo órgão do Ministério da Fazenda. Veja que a SEAE integra o SBDC.

- **Artigo 15** trata sobre a Procuradoria Federal Especializada, que representa o CADE judicial e extrajudicialmente, executar os julgados do Tribunal da Concorrência e prestar consultoria jurídica à autarquia.

Art. 15. Funcionará junto ao **CADE PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA**, competindo-lhe:

- I - prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Cade;
- II - representar o Cade judicial e extrajudicialmente;
- III - promover a execução judicial das decisões e julgados do Cade;
- IV - proceder à apuração da liquidez dos créditos do Cade, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança administrativa ou judicial;
- V - tomar as medidas judiciais solicitadas pelo Tribunal ou pela Superintendência-Geral, necessárias à cessação de infrações da ordem econômica ou à obtenção de documentos para a instrução de processos administrativos de qualquer natureza;
- VI - promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a ordem econômica, mediante autorização do Tribunal;
- VII - emitir, sempre que solicitado expressamente por Conselheiro ou pelo Superintendente-Geral, parecer nos processos de competência do Cade, sem que tal determinação implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do processo;
- VIII - zelar pelo cumprimento desta Lei; e
- IX - desincumbir-se das demais tarefas que lhe sejam atribuídas pelo regimento interno.

Parágrafo único. Compete à Procuradoria Federal junto ao CADE, ao dar execução judicial às decisões da Superintendência-Geral e do Tribunal, manter o Presidente do Tribunal, os Conselheiros e o Superintendente-Geral informados sobre o andamento das ações e medidas judiciais.

Art. 16. O Procurador-Chefe será nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovado pelo Senado Federal, dentre cidadãos brasileiros **COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE IDADE**, de notório conhecimento jurídico e reputação ilibada.

§ 1º O Procurador-Chefe terá **MANDATO DE 2 (DOIS) ANOS**, permitida sua recondução para um único período.

§ 2º O Procurador-Chefe poderá participar, sem direito a voto, das reuniões do Tribunal, prestando assistência e esclarecimentos, quando requisitado pelos Conselheiros, na forma do Regimento Interno do Tribunal.

§ 3º Aplicam-se ao Procurador-Chefe as mesmas normas de impedimento aplicáveis aos Conselheiros do Tribunal, exceto quanto ao comparecimento às sessões.

§ 4º Nos casos de faltas, afastamento temporário ou impedimento do Procurador-Chefe, o Plenário indicará e o Presidente do Tribunal designará o substituto eventual dentre os integrantes da Procuradoria Federal Especializada.

- Abrangência da Lei:

Art. 31. Esta Lei aplica-se às **PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO**, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal.

- As infrações à ordem econômica impõem responsabilidade solidária de empresas e administradores envolvidos.

- Prescrição e Prescrição Intercorrente:

Art. 46. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública federal, direta e indireta, objetivando apurar infrações da ordem econômica, contados

da data da prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a prática do ilícito.

§ 1º Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que tenha por objeto a apuração da infração contra a ordem econômica mencionada no caput deste artigo, bem como a notificação ou a intimação da investigada.

§ 2º Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação ou do acordo em controle de concentrações.

§ 3º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 4º Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

- Desconsideração da Personalidade Jurídica:

Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

- Infrações da Ordem Econômica: leitura atenta dos **artigos 31 a 47**.

- Práticas Antitrustes.

- Atos de Concentração.

- Compromisso de Cessação.

- Acordo de Leniência.